Estratégia Concursos

Aula 08

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:
Tulio Lages

20 de Novembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Direitos Políticos - Cebraspe - Nível Superior 3

2) Roteiro de Revisão - Direitos Políticos 4

3) Aposta Estratégica - Direitos Políticos - Cebraspe - Nível Superior 11

4) Questões Estratégicas - Direitos Políticos - Cebraspe 14

5) Questionário de Revisão - Direitos Políticos 39

6) Lista de Questões Estratégicas - Direitos Políticos - Cebraspe 46

7) Caderno de Jurisprudência Complementar - Direitos Políticos 55

8) Referências Bibliográficas 57

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

Tópico	% de cobrança Cebraspe
Instrumentos de soberania popular (art. 14, caput e I a III da CF/88)	9,1%
Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1º a 9º da CF/88)	54,5%
Impugnação de mandato (art. 14, §§ 10 e 11 da CF/88)	4,5%
Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)	31,8%
Vigência da lei que altera o processo eleitoral - princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88)	0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem-preparado no assunto, você precisa, basicamente, compreender e memorizar os pontos a seguir:

Conceitos iniciais

Democracia direta, indireta e semidireta.

Democracia direta: o poder é exercido diretamente pelo povo (sem intermediários ou representantes);

Democracia representativa ou indireta: representantes são eleitos pelo povo para que, em seu nome, governem o país;

Democracia semidireta ou participativa: o poder é exercido pelo povo tanto de forma direta (sem intermediários ou representantes) quanto indireta (por meio de representantes), em um sistema híbrido (com traços de democracias direta e indireta). Trata-se da forma adotada no Brasil (plebiscito, referendo e iniciativa popular previstos na CF/88 são institutos típicos de democracia semidireta).

Direitos políticos positivos e negativos

Direitos políticos positivos: referem-se à participação ativa dos indivíduos na vida política do Estado. Relacionam-se com o exercício do sufrágio.

Direitos políticos negativos: referem-se às normas que limitam o exercício da cidadania, que impedem a participação dos indivíduos na vida política estatal. Relacionam-se com as inelegibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos.

Capacidade eleitoral ativa e passiva

Capacidade eleitoral ativa: está relacionada com o direito de alistar-se como eleitor (alistabilidade) e o direito de votar;

Capacidade eleitoral passiva: está relacionada com o direito de ser votado e de se eleger para um cargo público (elegibilidade).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sufrágio e voto

O sufrágio é um direito público e subjetivo. É a capacidade de votar e de ser votado; engloba tanto a capacidade eleitoral ativa como a capacidade eleitoral passiva. Enquanto o voto é o instrumento para o exercício do sufrágio.

Disposições constitucionais

Instrumentos de soberania popular

CF/88, art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.

Plebiscito: a consulta é feita antes da edição do ato legislativo ou administrativo;

Referendo: a consulta ocorre depois da edição do ato legislativo ou administrativo, incumbindo ao povo ratificar (confirmar) ou rejeitar o ato.

Alistamento eleitoral, voto e inelegibilidades

CF/88, art. 14, § 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Muito cuidado aqui: o voto obrigatório (§ 1º, I) não é cláusula pétrea (art. 60, § 4º).

CF/88, art. 14, § 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

- Cuidado para não confundir o "domicílio eleitoral" (requisito de elegibilidade previsto no § 3°, IV) com "domicílio civil".

- Não é permitida a candidatura avulsa – o candidato é obrigado a filiar-se a partido político (§ 3°, V).

CF/88, art. 14, § 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9° Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

- Os analfabetos podem votar (art. 14, II, "a"), mas não podem ser votados (§ 4°).

- É possível o exercício de três ou mais mandatos como Chefe do Poder Executivo, desde que não sejam consecutivos. Mesmo a renúncia antes do término do segundo mandato eletivo por reeleição não o torna apto à candidatura para um terceiro mandato consecutivo (§ 5°).

- Os Vices (Vice-Presidente da República, Vice-Governador e Vice-Prefeito) só poderão se reeleger, para o mesmo cargo, por um único período subsequente (§ 5°).

- Os Vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato (§ 5°).

- Também não pode se candidatar a Vice, na eleição seguinte, aquele que já foi Chefe do Poder Executivo por dois mandatos consecutivos (§ 5°).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- A vedação ao terceiro mandato consecutivo prevista no § 5° abrange também a eleição prevista no art. 81 da CF (eleição no caso de vacância dos cargos de Presidente e Vice-presidente da República).

- A desincompatibilização prevista no § 6° não é necessária para concorrer à reeleição (o dispositivo fala em "outros cargos").

- O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão concorrer normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que nos seis meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular (§ 6°).

- A inelegibilidade prevista no § 7° não se aplica caso o cônjuge, parente ou afim já possua mandato eletivo.

- Outros casos de inelegibilidade, além dos elencados nos §§4° a 7°, podem ser previstos em lei complementar (§ 9°).

- A inelegibilidade prevista no § 4° é considerada **absoluta** (impede que o cidadão concorra em qualquer eleição, a qualquer mandato eletivo).

As demais inexigibilidades são consideradas **relativas**, que decorrem de motivos funcionais (§§ 5° e 6°), de motivos de casamento, parentesco ou afinidade (§ 7°), da condição de militar (§ 8°), e de previsões em lei complementar (§ 9°).

Ação de impugnação de mandato eletivo

CF/88, art. 14, § 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

- As provas que devem instruir a ação de impugnação de mandato devem estar relacionadas primordialmente **ao abuso do poder econômico, à corrupção ou à fraude**.

- A ação tramita em **segredo de justiça**.

- O autor da ação responde no caso de litigância **temerária ou de manifesta má-fé.**

Consultas populares

CF/88, art. 14, § 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

- Requisitos para que as consultas populares sobre questões locais sejam realizadas concomitantemente às eleições municipais = aprovação da Câmara Municipal + encaminhamento à Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições.

- As manifestações favoráveis e contrárias às questões devem ocorrer durante as campanhas eleitorais, mas não é permitida a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV para divulgação dessas manifestações.

Privação de direitos políticos

CF/88, art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

- "Perda" é a privação definitiva. "Suspensão" é a privação temporária.

- A cassação de direitos políticos é absolutamente vedada.

- A CF não explicita quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos, mas a doutrina entende que a perda se dá nos casos previstos nos incisos I e IV. Já a suspensão, nos casos dos incisos II, III e V.

- A incapacidade civil relativa não importa perda ou suspensão dos direitos políticos (a incapacidade precisa ser absoluta – inciso II).

- Cuidado! As decisões judiciais apontadas nos incisos I e III devem ter transitado em julgado.

- Vale destacar que o STF[1] entende que a suspensão dos direitos políticos em virtude de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos (art. 15, III, CF/88) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada. A tese de repercussão geral firmada no julgado (e muito importante para fins de prova) foi a seguinte:

JURISPRUDÊNCIA

[1] STF – RE 1282553.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

"A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 inciso III da Constituição Federal - condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos - não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição Federal, artigo 1°, incisos III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1° da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do Juízo de Execuções, que analisará a compatibilidade de horários".

Anterioridade eleitoral

CF/88, art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

- O dispositivo trata do princípio da anterioridade eleitoral, considerado cláusula pétrea[2] pelo STF.

Precedentes e entendimentos jurisprudenciais importantes

JURISPRUDÊNCIA
"A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7°, do artigo 14 da Constituição Federal"[3].
O enunciado da Súmula Vinculante 18 não é aplicável no caso de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges[4].
A Lei Complementar 135/2010 ("Lei da Ficha Limpa") é constitucional e pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente à sua vigência[5].
São inconstitucionais as disposições legais que permitem contribuições de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais e partidos políticos[6].
A expressão "sem individualização dos doadores", constante do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Eleitoral, acrescentado pelo artigo 2° da Lei Federal 13.165/2015 (que instituiu as chamadas "doações ocultas", aquelas em que não é possível identificar o vínculo entre doadores e candidatos) retira transparência do processo eleitoral, frustra o exercício adequado das funções da Justiça Eleitoral e impede que o eleitor exerça com pleno esclarecimento seus direitos políticos[7].

[2] STF – ADI 3.685.
[3] STF – Súmula Vinculante 18.
[4] STF – RE 758.461/PB.
[5] STF – ADC 29/DF.
[6] STF – ADI 4.650/DF.
[7] STF – ADI 5394.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos[8].

"Não contraria o § 7º do art. 14 da Constituição da República a prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado pela ausência de previsão constitucional nesse sentido."[9]

[8] STF – RE 601182
[9] STF – ADPF 1.089

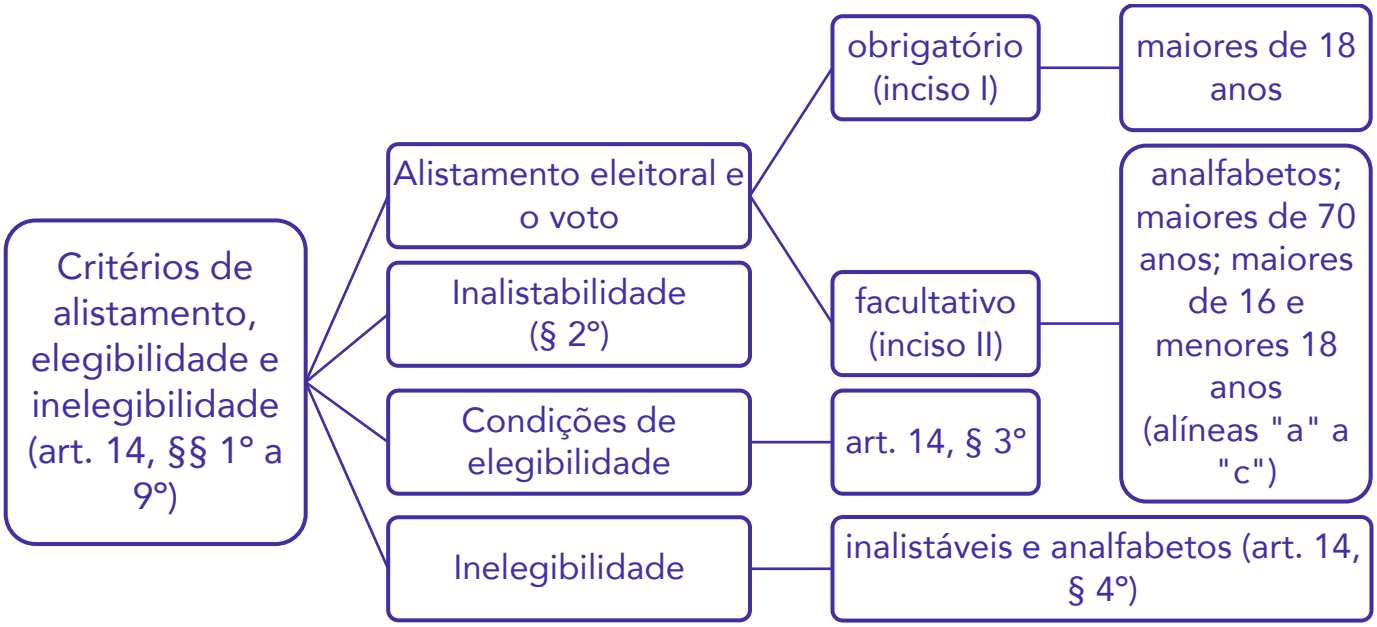
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

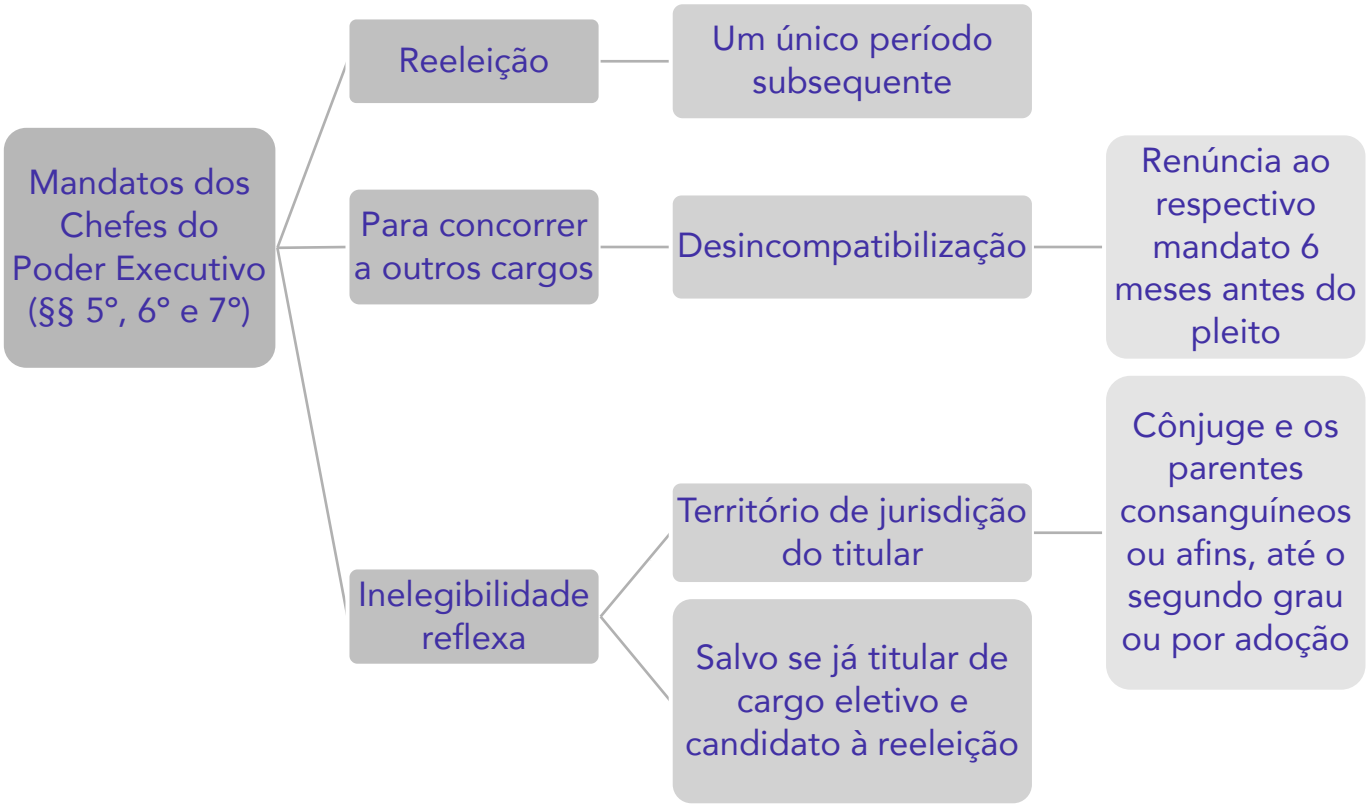
Dentro do assunto "Direitos Políticos", "Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1° a 9° da CF/88)" é/são o(s) ponto(s) que acreditamos que possui(em) mais chances de ser(em) cobrado(s) pela banca.

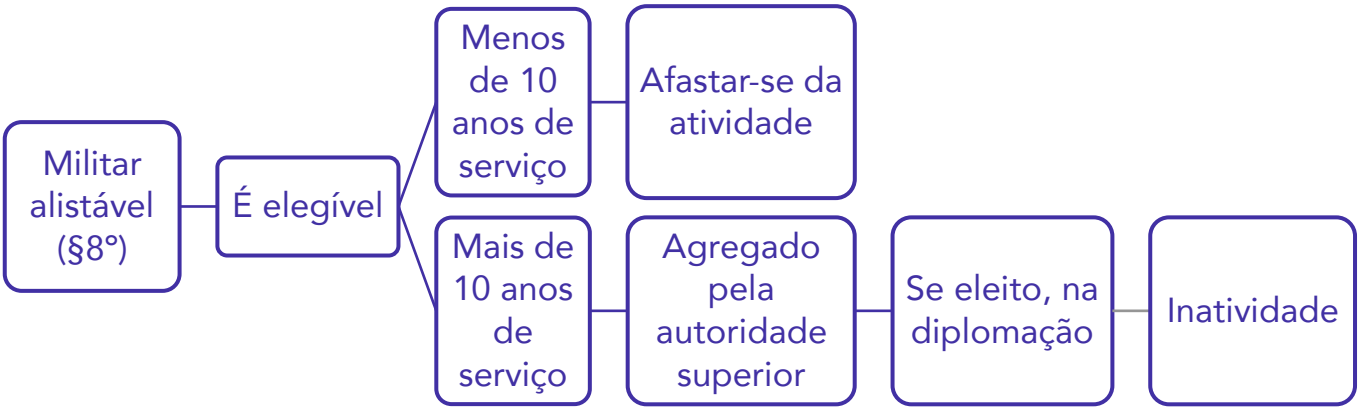
Abaixo, destacamos as principais informações sobre essa temática:



[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA





Além disso, em função de ser(em) recente(s), a(s) seguinte(s) novidade(s) legislativa(s) possui(em) grandes chances de ser(em) cobrada(s):

Novidade legislativa incluída pela EC 111/2021
Art. 14, § 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 111, de 2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

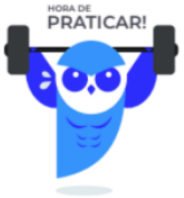
§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Instrumentos de soberania popular (art. 14, caput e I a III da CF/88)

1. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta, com base na Constituição Federal de 1988 (CF).

a) Além do voto direto e secreto, a soberania poderá ser exercida por meio de consulta pública.

b) As ações de impugnação de mandato eletivo são públicas, sendo o sigilo excepcional.

c) O militar alistável com menos de dez anos de serviço é elegível, desde que se afaste da atividade.

d) A condenação criminal transitada em julgado é razão suficiente para a cassação de direitos políticos.

e) A lei que altera o processo eleitoral somente entra em vigor após um ano da data de sua publicação.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. Com base nos incisos do artigo 14 da Constituição Federal, além do voto direto e secreto, a soberania popular poderá ser exercida por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular.

> *Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*
>
> *I - plebiscito;*
>
> *II - referendo;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *III - iniciativa popular.*

Letra B - **incorreta**. Com base no § 11, artigo 14 da Constituição Federal, as ações de impugnação de mandato eletivo tramitarão em segredo de justiça.

> *Art. 14, § 11. **A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.*

Letra C - **correta**. Com base no § 8º, inciso I, artigo 14 da Constituição Federal, o militar alistável com menos de dez anos de serviço é elegível, desde que se afaste da atividade.

> *Art. 14, § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:*
>
> *I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;*

Letra D - **incorreta**. O *caput* do artigo 15 da Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos, sendo a condenação criminal transitada em julgado, apenas caso de suspensão destes.

> *Art. 15. **É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:***
>
> *(...)*
>
> *III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**;*

Letra E - **incorreta**. O *caput* do artigo 16 da Constituição Federal determina que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação.

> *Art. 16. **A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação**, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.*

Gabarito: Letra C.

2. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governador de estado, governador do Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Comentários

A afirmativa replica o § 6° do artigo 14 da Constituição Federal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 14, § 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.*

Gabarito: Certo.

3. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de trinta e cinco anos para governador de estado.

Comentários

Conforme previsto no inciso IV, alínea "b" do § 3º, do artigo 14 da Constituição Federal, a idade mínima para o cargo de governador é de trinta anos.

> *Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*
>
> *(...)*
>
> *§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *(...)*
>
> *VI - a idade mínima de:*
>
> *a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;*
>
> ***b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;***

Gabarito: Errado.

Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1º a 9º da CF/88)

4. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

São inelegíveis os inalistáveis.

Comentários

Afirmativa certa, conforme § 4°, do artigo 14 da Constituição Federal.

> *Art. 14, § 4° **São inelegíveis os inalistáveis** e os analfabetos.*

Gabarito: Certo.

5. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de sessenta anos de idade.

Comentários

Afirmativa errada, conforme alínea b, do inciso II, do artigo 14 da Constituição Federal.

> *Art.14, § 1° O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *(...)*
>
> *II - **facultativos para**:*
>
> *(...)*
>
> *b) **os maiores de setenta anos**;*

Gabarito: Errado.

6. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

Suponha que José, casado com Míriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer dois anos após ter sido eleito. Nessa situação, Míriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento.

Comentários

A Súmula Vinculante n° 18 assim dispõe:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7° do artigo 14 da Constituição Federal.*

Todavia, o STF, no julgamento do RE n° 758.461, concluiu que esse entendimento é inaplicável quando a dissolução do vínculo conjugal ocorre pela morte. Isso porque o que se pretende evitar com a edição da Súmula Vinculante n° 18 é a separação fraudulenta, feito com o único intuito de burlar a regra da inelegibilidade. Com base nesse julgado, firmou-se o Tema 678 pelo STF:

> *A Súmula Vinculante 18 do STF ("A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal") não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges.*

Gabarito: Certo.

7. (CEBRASPE/2015/FUB/Contador) Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas.

Comentários

Como se sabe, apenas os cidadãos gozam de direitos políticos. Contudo, basta o candidato se lembrar das inelegibilidades que perceberia que esses direitos não são "livremente exercidos por todos os brasileiros". Na verdade, é necessário que o cidadão possua capacidade eleitoral ativa (prerrogativa de votar) e passiva (prerrogativa de ser eleito), fato que não acontece àquele que é inelegível nos termos do § 4° do artigo 14 da CF/88:

> *Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*
>
> *(...)*
>
> *§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.*

Gabarito: Errado.

8. (CEBRASPE/2014/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os indivíduos na faixa etária dos dezoito aos sessenta anos e facultativos para os indivíduos analfabetos, os que tenham mais de sessenta anos de idade e os que tenham entre dezesseis e dezoito anos de idade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

O voto passa a ser facultativo não com sessenta, mas com setenta anos de idade, nos termos do artigo 14, § 1°, da Constituição Federal:

> *Art. 14, § 1° O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *II - facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*
>
> *b) **os maiores de setenta anos**;*
>
> *c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*

Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/2009/PC-RN/Agente de Polícia) Antônia é prefeita, Mauro é deputado federal e Lúcio é governador de estado. Todos estão no primeiro mandato, sem nunca ter ocupado qualquer cargo eletivo anteriormente.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da CF.

a) Mauro poderá se reeleger para apenas um único período subsequente.

b) Mesmo enquanto Antônia estiver ocupando o cargo atual, seu genro é considerado elegível.

c) Enquanto Lúcio estiver ocupando o cargo atual, o sobrinho de sua esposa é considerado inelegível.

d) Nas eleições subsequentes, Mauro poderá candidatar-se ao cargo de governador de seu estado, sem a necessidade de renunciar ao cargo que ocupa.

e) Para que Antônia candidate-se ao cargo de governadora de seu estado, ela deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes da data prevista para a posse no novo cargo.

Comentários

Vamos analisar alternativa por alternativa:

Letra A – Incorreta. Não há na Constituição Federal qualquer limitação à reeleição em cargos do Poder Legislativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra B – Incorreta. Aqui a questão não foi clara, pois ele pode ser elegível ou inelegível a depender do cargo e do território de jurisdição da Amanda. Contudo, de qualquer forma, como ele poderia ser inelegível tendo em vista ser parente em segundo grau por afinidade de Antônia, a alternativa está incorreta, nos termos do artigo 14, §7:

> *Art.14. (...)*
>
> *§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da república, de governador de estado ou território, do distrito federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

Letra C – Incorreta. Sobrinho da esposa não é parente até o segundo grau. Portanto, não se enquadra na inelegibilidade prevista no artigo 14, §7°.

Letra D – Correta. A exigência do artigo 14, §6°, da Constituição Federal não se aplica a membros do Poder Legislativo:

> *Art. 14 (...)*
>
> *§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos* ***até seis meses antes do pleito.***

Letra E – Incorreta. Conforme demonstrado acima, não se trata da data da posse, mas do pleito.

Gabarito: Letra D.

10. (CEBRASPE/2012/TC-DF/Auditor de Controle Externo) Com base nos direitos e garantias fundamentais expressos na CF, julgue o item seguinte.

As inelegibilidades, como impedimentos ao exercício do direito de ser votado, constituem exceções e, portanto, se circunscrevem às taxativamente previstas no texto constitucional.

Comentários

A própria Constituição Federal permite que lei complementar venha a dispor sobre outras hipóteses de inelegibilidade ao teor do seu artigo 14, §9°, logo a afirmativa está errada:

> *Art. 14 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *§ 9º* ***Lei complementar*** *estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.*

Gabarito: Errado.

11. (CEBRASPE/2009/TRE GO/AJAJ) Luis vinha disputando as prévias do seu partido para se lançar candidato a senador da República. Contudo, uma semana antes de o partido escolher seu candidato ao cargo, Luis foi condenado à pena privativa de liberdade por crime de lesão corporal culposa. Seus advogados interpuseram o recurso cabível, do qual se aguarda julgamento.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

a) A condenação imposta a Luis não terá reflexos na sua pretensão política, visto que a sentença foi omissa quanto a perda dos direitos políticos.

b) A condenação imposta a Luis somente terá efeitos após o trânsito em julgado.

c) A condenação imposta a Luis não terá reflexos na sua pretensão política, já que a condenação por crime culposo não acarreta a perda dos direitos políticos.

d) A condenação imposta a Luis somente terá efeitos se ele for condenado a cumprir a pena em regime fechado, pois, se obtiver qualquer benefício processual que lhe possibilite cumprir a pena em liberdade seus direitos políticos permanecerão intactos.

Comentários

Vejamos o que dispõem os artigos 14, § 3°, inciso II, e 15, inciso III, da CF/1988:

> *Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *(...)*
>
> *II - o pleno exercício dos direitos políticos;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *(...)*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*

Nesse contexto, para a perda ou suspensão dos direitos políticos (que gera inelegibilidade), no caso de condenação criminal, é preciso o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que não ocorreu, no caso. Assim, a condenação criminal de Luis não terá reflexos na sua pretensão política em razão da ausência de trânsito em julgado.

Quanto à assertiva "A", deve ser destacado que não há necessidade de manifestação, na decisão judicial, a respeito da perda dos direitos políticos, pois os efeitos da condenação transitada em julgado estão previstos na Lei Maior.

Em relação às alternativas "C" e "D", registramos que o regime de cumprimento da pena ou o fato do crime ser culposo ou doloso são irrelevantes para a produção desses efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Gabarito: Letra B.

12. (CEBRASPE/2010/TRT 21/AJAJ) O voto, que deve ser exercido de forma direta, apresenta os caracteres constitucionais de personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, igualdade e periodicidade. A igualdade revela-se no fato de que todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral.

Comentários

O *caput* do artigo 14 da CF/1988 estabelece que o voto deve ser exercido de forma direta e secreta, com valor igual para todos. Ademais, trata-se de procedimento a ser exercido pessoalmente pelo cidadão, obrigatoriamente, em regra (artigo 14, § 1°, inciso I, da CF/1988). O caráter de liberdade está relacionado à possibilidade de o eleitor escolher em quem irá votar, não se tratando de incompatibilidade com a obrigatoriedade do voto.

Por outro lado, a periodicidade do voto está prevista como cláusula pétrea no art. 60, § 4°, inciso II, da CF/1988:

> *Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:*
>
> *(...)*
>
> *§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *(...)*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*

Nesse sentido, vamos ver a lição que nos traz Pedro Lenza[1]:

> *O voto é direto, secreto, universal, periódico, livre, personalíssimo e com valor igual para todos:*
>
> *(...)*
>
> *com valor igual para todos, decorrente do princípio one man one vote — "um homem um voto", o voto deve ter valor igual para todos, independentemente da cor, sexo, situação econômica, social, intelectual etc. (voto igualitário).*

Gabarito: Certo.

▪

13. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor) No que diz respeito à disciplina constitucional relativa aos direitos políticos, julgue o item seguinte.

A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.

Comentários

A questão exige que o candidato conheça o artigo 14, §2º, da Constituição Federal:

> *Art. 14 (...)*
>
> *§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*

Gabarito: Certo.

---

[1] Direito Constitucional Descomplicado – 20ª Ed. - Págs. 1459/1460

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Se, no ano de 2018, o presidente da assembleia legislativa de um estado, em seu primeiro mandato, substituir o governador nos seis meses anteriores ao pleito eleitoral, ele poderá concorrer ao cargo de governador, no mesmo estado, nas eleições estaduais daquele ano, mas não poderá concorrer à reeleição no pleito posterior.

Comentários

Para gabaritar essa questão é fundamental que o candidato conheça o teor do artigo 14, § 5°:

> *Art. 14 (...)*
>
> *§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.*

Perceba que o dispositivo constitucional impossibilita expressamente que, nesta hipótese, a reeleição ocorra por mais de uma vez.

Gabarito: Certo.

15. (CEBRASPE/2013/TRE MT/AJAA) No que se refere aos direitos políticos, assinale a opção correta.

a) A ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta na justiça eleitoral no prazo de quinze dias da diplomação, independentemente de provas iniciais de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude cometida.

b) A atual CF permite candidaturas avulsas para a presidência da República, facultando aos candidatos dirigirem-se diretamente aos eleitores sem a necessidade de filiação partidária.

c) Uma das condições para concorrer em pleitos eleitorais é o prévio alistamento eleitoral.

d) O plebiscito e o referendo são formas de exercício indireto da soberania popular. A participação popular, em ambos os casos, faz-se posteriormente à promulgação da lei.

e) É condição de elegibilidade a idade mínima de trinta e cinco anos para o cargo de governador de estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Para concorrer à eleição, o candidato deve se alistar previamente, conforme o artigo 14, § 3°, inciso III, da CF/1988, sendo a letra C o gabarito da questão:

> *Art. 14 (...)*
>
> *§ 3° São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *(...)*
>
> *III - o alistamento eleitoral;*

Letra A - **errada**. A ação de impugnação de mandado deve estar instruída com as provas referentes à acusação, conforme o artigo 14, § 10, da CF/1988:

> *§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.*

Letra B - **errada**. O artigo 14, § 3°, inciso V, da CF/1988 estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade:

> *Art. 14. (...)*
>
> *§ 3° São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *(...)*
>
> *V - a filiação partidária;*

Letra D - **errada**. O plebiscito e o referendo são formas de exercício direto, não indireto, da soberania popular. Ademais, no plebiscito a participação popular é prévia, não posterior, à promulgação da lei.

Letra E - **errada**. Para o cargo de governador de estado, a idade mínima é de 30 anos, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso VI, alínea "b", da CF/1988:

> *Art. 14 (...)*
>
> *§ 3° São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *VI - a idade mínima de:*
>
> *(...)*
>
> *b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;*

Gabarito: Letra C.

16. (CEBRASPE/2022/MPE-SE) De acordo com a Constituição Federal, as pessoas analfabetas têm direito

a) ao alistamento eleitoral, ao voto e à elegibilidade a cargo político-eletivo.

b) apenas ao alistamento eleitoral e ao voto.

c) apenas ao alistamento eleitoral.

d) apenas à elegibilidade a cargo político-eletivo.

e) apenas ao voto.

Comentários

Letra B - correta. O artigo 14, inciso II, alínea "a" da CF/88 dispõe sobre o alistamento eleitoral e voto do analfabeto:

> *Art. 14, § 1° - O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *(...)*
>
> *II - facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*

No que pertine à elegibilidade, dispõe o artigo 14, § 4° da CF/88:

> *Art. 14, § 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.*

Portanto, os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados.

Demais alternativas incorretas. Vejamos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alternativas A e D – incorretas. O analfabeto não pode se candidatar a nenhum cargo político.

Alternativas C e E - incorretas. O analfabeto tem direito ao alistamento eleitoral **E** ao voto.

Gabarito: Letra B.

17. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Escrivão de Polícia) A pessoa condenada pela prática de ato de improbidade administrativa poderá ter seus direitos políticos

a) cassados, perdidos ou suspensos.

b) cassados ou suspensos, apenas.

c) cassados ou perdidos, apenas.

d) suspensos, apenas.

e) cassados, apenas.

Comentários

Letra D - correta. O artigo 15 da CF/88 versa sobre a cassação, perda ou suspensão dos direitos políticos, sendo que o § 4° trata dos atos de improbidade administrativa. Vejamos.

> *Art. 15, §4° - **Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos**, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.*

As demais alternativas estão incorretas, tendo em vista que a cassação de direitos políticos é absolutamente vedada.

Gabarito: Letra D.

18. (CEBRASPE/2022/DPE-PI) Uma Governadora está no fim do seu segundo mandato consecutivo no cargo. Considerando-se a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal e as normas constitucionais sobre direitos políticos, é correto afirmar que o cônjuge de governadora que esteja no fim de seu segundo mandato consecutivo será inelegível

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) em todo o território do respectivo estado, salvo se dissolvido o vínculo conjugal antes do término do mandato, o que afastará a inelegibilidade.

b) apenas para o cargo de governador, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

c) em todo o território do respectivo estado, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

d) para qualquer cargo eletivo nos dois pleitos seguintes, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

e) apenas para os cargos de governador e prefeito, nos dois pleitos seguintes, salvo se dissolvido o vínculo conjugal antes do término do mandato, o que afastará a inelegibilidade.

Comentários

Letra C - correta. A questão versa sobre direitos de elegibilidade. Dispõe o artigo 14, § 7° da CF/88:

> *Art. 14, § 7° - **São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge** e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

A Súmula Vinculante 18 assim dispõe:

> *A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7° do artigo 14 da Constituição Federal.*

Nesse sentido, o gabarito da questão é a letra C

Gabarito: Letra C.

19. (CEBRASPE/2022/DPE-PA) De acordo com a CF, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual, entre outras,

a) a filiação partidária, a idade mínima de vinte e um anos e o domicílio eleitoral na circunscrição, não sendo obrigatório o alistamento eleitoral.

b) a nacionalidade brasileira, a filiação partidária e a idade mínima de vinte e um anos, não havendo previsão de idade máxima.

c) a nacionalidade brasileira, a idade mínima de vinte e um anos e o alistamento eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

d) o nascimento no Brasil, o alistamento eleitoral e a filiação partidária, não havendo previsão de idade máxima.

e) o nascimento no Brasil, a idade mínima de vinte e um anos e o domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária.

Comentários

Letra B - correta. As condições de elegibilidade estão previstas no artigo 14, §3°, da CF/88:

> *Art. 14, § 3° - São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> ***I - a nacionalidade brasileira;***
>
> *II - o pleno exercício dos direitos políticos;*
>
> *III - o alistamento eleitoral;*
>
> *IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;*
>
> ***V - a filiação partidária;***
>
> ***VI - a idade mínima de:***
>
> *a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;*
>
> *b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;*
>
> ***c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;***
>
> *d) dezoito anos para Vereador.*

Passemos à análise das demais alternativas.

Alternativas A – incorreta. O alistamento eleitoral é condição obrigatória de elegibilidade (Art. 14, § 3°, III da CF/88).

Alternativa C e E - incorretas. A filiação partidária é condição obrigatória de elegibilidade (Art. 14, § 3°, V da CF/88).

Alternativa D e E - incorretas. A nacionalidade brasileira inclui brasileiros natos (nacionalidade originária) ou naturalizados (nacionalidade derivada).

O artigo 12, § 1°, da CF/88 prevê a atribuição de nacionalidade aos portugueses.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 12, § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.*

Atendendo aos requisitos da lei, os portugueses passam a gozar dos mesmos direitos do brasileiro naturalizado, sem necessidade de obter a nacionalidade.

Ainda, o artigo 12, § 2º, da CF/88, veda a distinção entre brasileiros natos e naturalizados.

> *Art. 12, § 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.*

Por fim, o cargo de Deputado Estadual não está entre os privativos de brasileiros natos, conforme dispõe o artigo Art. 12, § 3º, da CF/88:

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Frise-se que no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, apenas seus presidentes necessitam ser brasileiros natos, os demais parlamentares podem ser brasileiros naturalizados, conforme se depreende dos incisos I e II.

Gabarito: Letra B.

Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)

20. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) O voto é facultativo para os maiores de 65 anos de idade.

b) A incapacidade civil absoluta é causa de suspensão dos direitos políticos.

c) O domicílio eleitoral na circunscrição em que o eleitor se candidata é uma condição facultativa de elegibilidade.

d) Os estrangeiros, no Brasil, têm capacidade eleitoral ativa.

e) A condenação criminal à pena de multa é causa de perda dos direitos políticos.

Comentários

Vamos analisar as alternativas:

Letra A - incorreta. Conforme alínea "b", do inciso II, do artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para os maiores de 70 anos.

> *Art. 14, II - facultativos para:*
>
> *(...)*
>
> *b) os **maiores de setenta anos**;*

Letra B - correta. A Constituição Federal não explicita quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos, mas a doutrina entende que a perda se dá nos casos previstos nos incisos I e IV, enquanto a suspensão, nos casos dos incisos II, III e V.

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*

Letra C - incorreta. O domicílio eleitoral na circunscrição em que o eleitor se candidata é uma condição de elegibilidade, conforme inciso IV, § 3°, do artigo 14 da Constituição Federal.

> *Art.14, § 3° **São condições de elegibilidade**, na forma da lei:*
>
> *(...)*
>
> *IV - **o domicílio eleitoral na circunscrição**;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Letra D - incorreta. A capacidade eleitoral ativa está relacionada com o direito de votar e de alistar-se como eleitor, assim, conforme o § 2° e o § 4° do artigo 14 da Constituição Federal, os estrangeiros, no Brasil, não têm capacidade eleitoral ativa.

> *Art. 14, § 2° **Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*
>
> *(...)*
>
> *§ 4° **São inelegíveis os inalistáveis** e os analfabetos.*

Letra E - incorreta. A condenação criminal transitada em julgado, independente de qual seja sua espécie, gerará a suspensão dos direitos políticos, conforme inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal.

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão só se dará nos casos** de:*
>
> *(...)*
>
> *III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**;*

Gabarito: Letra B.

21. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Conforme o texto constitucional, as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos incluem

a) a recusa de cumprimento de obrigação constitucional a todos imposta, realizada ou não prestação alternativa.

b) a condenação criminal transitada em julgado apenas quando tenha sido aplicada pena privativa de liberdade.

c) a prática de ato de improbidade administrativa.

d) o cancelamento da nacionalidade brasileira por ato do secretário nacional de Justiça.

e) a ausência de renúncia ao mandato, pelo presidente da República, até seis meses antes do pleito de outro cargo a que e ele pretenda concorrer.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ressalta-se que a Constituição Federal não distingue quais são os casos de perda e os de suspensão dos direitos políticos, mas a doutrina entende que a perda se dá nos casos previstos nos incisos I e IV, enquanto a suspensão, nos casos dos incisos II, III e V, todos do artigo 15.

Assim, vamos analisar as alternativas:

Letra A - **incorreta**. A perda dos direitos políticos de que trata o inciso IV, artigo 15, se dará em decorrência da recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta **ou prestação alternativa**, nos termos do art. 5º, VIII;*

Letra B - **incorreta**. A suspensão dos direitos políticos de que trata o inciso III, artigo 15, se dará enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.

> *Art. 15, III - condenação criminal transitada em julgado, **enquanto durarem seus efeitos**;*

Letra C - **correta**. A prática de ato de improbidade administrativa resultará na suspensão dos direitos políticos, conforme inciso V, artigo 15.

> *Art. 15, V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.*

Letra D – **incorreta**. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado resultará na perda dos direitos políticos, conforme inciso I, artigo 15.

> *Art. 15, I - **cancelamento da naturalização** por sentença transitada em julgado;*

Letra E – **incorreta**. A ausência de renúncia ao mandato, pelo presidente da República, até seis meses antes do pleito de outro cargo a que e ele pretenda concorrer, apenas o impedirá de concorrer a outro cargo eletivo, não implicando em suspensão ou perda de seus direitos políticos.

> *Art. 14, § 6º **Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República**, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos **devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.***

Gabarito: Letra C.

22. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com o trânsito em julgado de uma condenação criminal, haverá a suspensão dos direitos políticos da pessoa condenada, independentemente de substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos.

Comentários

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no tema 370, a suspensão de direitos políticos prevista no inciso III, do artigo 15 da Constituição Federal, aplica-se tanto para condenados a penas privativas de liberdade como a penas restritivas de direitos.

> *A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.*

Gabarito: Certo.

23. (CEBRASPE/2017/TRE PE/AJAA) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), a perda ou a suspensão dos direitos políticos se dará em caso de

a) condenação criminal por decisão de tribunal contra a qual caiba recurso.

b) incapacidade civil relativa.

c) condenação em ação de improbidade administrativa, nos termos da lei.

d) cancelamento da naturalização por decisão judicial de primeira instância.

e) condenação criminal por decisão judicial de primeira instância.

Comentários

Relembremos o que dispõe o art. 15 da CF/1988, que trata das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos:

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*
>
> *V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.*

Dentre as assertivas, a única que apresenta caso de perda ou suspensão dos direitos políticos é a letra C, que menciona o caso de improbidade administrativa - inciso V do artigo 15 da CF/1988.

Letra A - errada. Para a perda ou suspensão dos direitos políticos, a condenação criminal deve ter transitado em julgado.

Letra B - errada. A incapacidade civil, no caso, deve ser absoluta.

Letras D e E - erradas. Para que ocorra perda ou suspensão dos direitos políticos por cancelamento da naturalização ou condenação criminal, a respectiva ação deve ter transitado em julgado. Logo, não necessariamente a decisão judicial de primeira instância terá o condão de produzir os aludidos efeitos, em razão da possibilidade de interposição de recursos para as instâncias superiores.

Gabarito: Letra C.

24. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAA - Adaptada) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue a assertiva a seguir.

As hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão previstas na CF em rol exemplificativo.

Comentários

O rol de hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos (artigo 15 da CF/1988) é taxativo, não exemplificativo, uma vez que se usa o termo "só se dará nos casos de".

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão **só se dará nos casos de**:*
>
> *I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*
>
> *V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.*

Gabarito: Errado.

25. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP - Comunicação Social) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

A cassação dos direitos políticos é expressamente vedada pela CF e as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto constitucional, não sendo possível que legislação infraconstitucional amplie esse rol dentro do texto constitucional.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, que não possibilita que a legislação infraconstitucional amplie o rol de hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos.

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*
>
> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*
>
> *V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.*

Gabarito: Certo.

26. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até quinze dias contados da diplomação, devendo tramitar sob segredo de justiça.

Comentários

A afirmativa está de acordo com o previsto nos § § 10 e 11 do artigo 14 da Constituição Federal.

> *Art.14, § 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.*
>
> *§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.*

Gabarito: Certo.

Vigência da lei que altera o processo eleitoral - princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88)

27. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão-eleitor.

Comentários

Vejamos o que dispõe o art. 16 da CF/1988:

> *Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.*

O STF entendeu que esse dispositivo é cláusula pétrea implícita da CF/1988, por se tratar de um direito individual do eleitor, uma vez que as regras de anterioridade estão relacionadas ao princípio da segurança jurídica (ADI 3685):

> *5. Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. Qual a diferença entre democracia direta, indireta e semidireta?

2. O que são direitos políticos positivos? E direitos políticos negativos?

3. O que são as capacidades eleitorais ativa e passiva?

4. Qual a diferença entre o plebiscito e o referendo?

5. Complete as lacunas a seguir, a respeito da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto (art. 14, § 1°, da Constituição Federal):

5.1. O alistamento eleitoral e o ____(a)____ são:

5.1.1. obrigatórios para os maiores de ____(b)____ anos;

5.1.2. facultativos para:

5.1.2.1. os analfabetos;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5.1.2.2. os maiores de ____(c)____ anos;

5.1.2.3. os maiores de ____(d)____ e menores de ____(e)____ anos.

6. É possível o alistamento eleitoral dos portugueses equiparados?

7. Os estrangeiros e os conscritos são elegíveis?

8. É possível a candidatura avulsa no Brasil?

9. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de elegibilidade trazidas pelo art. 14, § 3º da Constituição Federal:

9.1. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

9.1.1. a idade ____(a)____ de:

9.1.1.1. ____(b)____ e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e ____(c)____;

9.1.1.2. ____(d)____ anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

9.1.1.3. ____(e)____ e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de ____(f)____;

9.1.1.4. ____(g)____ anos para Vereador.

10. Os analfabetos podem votar? E serem votados?

11. Por quantos períodos podem ser reeleitos os ocupantes de cargos eletivos do Poder Legislativo?

12. Cláudia, esposa de Eduardo, deputado federal, deseja se candidatar ao cargo de vereadora de município integrante do território de jurisdição do cargo do marido. Nesse caso, o casal avaliou que, para ser possível a candidatura de Cláudia, basta que Eduardo se desincompatibilize, nos termos previstos constitucionalmente. A avaliação está correta?

13. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de elegibilidade do militar trazidas pelo art. 13, § 8º da Constituição Federal:

13.1. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

13.1.1. se contar menos de ____(a)____ anos de serviço, deverá ____(b)____ da atividade;

13.1.2. se contar mais de ____(c)____ anos de serviço, será ____(d)____ pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da ____(e)____, para a inatividade.

14. Quais instrumentos normativos podem estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade relativa?

15. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de impugnação do mandato trazidas pelo art. 14, § 10 da Constituição Federal:

15.1. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça ____(a)____ no prazo de ____(b)____ dias contados da ____(c)____, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou ____(d)____.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. Maria, buscando informações a respeito do atual candidato à reeleição para Governador em seu estado, solicitou ao Tribunal de Justiça local cópia de ação de impugnação de mandato que corre em desfavor do mandatário. Maria terá êxito em sua solicitação?

17. João, cidadão do Município X, encaminhou à Câmara Municipal consulta popular sobre questão local. A Câmara aprovou a consulta realizada por João e a encaminhou para a Justiça Eleitoral 65 dias antes das eleições municipais vindouras. Tal consulta popular poderá ser realizada concomitantemente às eleições municipais?

18. Quando serão realizadas as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral no prazo previsto constitucionalmente previsto?

19. De acordo com a doutrina, quais casos previstos no art. 15 da CF importam a perda dos direitos políticos? E a suspensão?

20. Segundo o entendimento do STF, em que casos de condenação criminal transitada em julgado se aplica a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da CF/88?

21. Uma lei que altere o processo eleitoral das eleições presidenciais e seja publicada em 5 de dezembro de 2020 produzirá efeitos nas eleições de 2022?

Perguntas com respostas

1. Qual a diferença entre democracia direta, indireta e semidireta?

Democracia direta: o povo exerce o poder diretamente, sem intermediários ou representantes;

Democracia indireta (ou representativa): o povo elege representantes que, em seu nome, governam o país;

Democracia semidireta (ou participativa): é a forma adotada no Brasil, em que o povo exerce o poder tanto diretamente, quanto por meio de representantes (sistema híbrido). Utiliza como instrumentos, tipicamente, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis.

2. O que são direitos políticos positivos? E direitos políticos negativos?

Os direitos políticos positivos dizem respeito à participação ativa dos indivíduos na vida política do Estado, estando relacionados ao exercício do sufrágio.

Por sua vez, os direitos políticos negativos são as normas que impedem a participação dos indivíduos na política estatal, limitando o exercício da cidadania, como as inelegibilidades e hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos.

3. O que são as capacidades eleitorais ativa e passiva?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A capacidade eleitoral ativa representa o direito de alistar-se como eleitor (alistabilidade) e o direito de votar; por sua vez, a capacidade eleitoral passiva representa o direito de ser votado e de se eleger para um cargo público (elegibilidade).

4. Qual a diferença entre o plebiscito e o referendo?

Tanto o plebiscito quanto o referendo são formas de consulta ao povo sobre matéria de grande relevância, porém, no plebiscito, a consulta se dá previamente à edição do ato legislativo ou administrativo, enquanto no referendo a consulta popular ocorre posteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratifica-lo ou rejeitá-lo.

5. Complete as lacunas a seguir, a respeito da obrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto (art. 14, § 1°, da Constituição Federal):

5.1. O alistamento eleitoral e o ____(a)____ são:

5.1.1. obrigatórios para os maiores de ____(b)____ anos;

5.1.2. facultativos para:

5.1.2.1. os analfabetos;

5.1.2.2. os maiores de ____(c)____ anos;

5.1.2.3. os maiores de ____(d)____ e menores de ____(e)____ anos.

(a) voto	(b) dezoito	(c) setenta	(d) dezesseis	(e) dezoito

6. É possível o alistamento eleitoral dos portugueses equiparados?

Sim, já que recebem tratamento equivalente ao de brasileiro naturalizado.

7. Os estrangeiros e os conscritos são elegíveis?

Não, porque são inalistáveis (art. 14, § 2°), sendo que o alistamento eleitoral é condição de elegibilidade (art. 14, § 3°, III).

8. É possível a candidatura avulsa no Brasil?

Não, a filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 14, § 3°, V).

9. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de elegibilidade trazidas pelo art. 14, § 3° da Constituição Federal:

9.1. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

9.1.1. a idade ____(a)____ de:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9.1.1.1. ____(b)____ e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e ____(c)____;

9.1.1.2. ____(d)____ anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

9.1.1.3. ____(e)____ e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de ____(f)____;

9.1.1.4. ____(g)____ anos para Vereador.

(a) mínima	(b) trinta	(c) Governador	(d) trinta
(e) vinte	(f) paz	(g) dezoito	

10. Os analfabetos podem votar? E serem votados?

Os analfabetos podem votar, de modo facultativo (art. 14, § 1°, II, "a", da CF/88), mas não podem ser votados (art. 14, § 4°, da CF/88).

11. Por quantos períodos podem ser reeleitos os ocupantes de cargos eletivos do Poder Legislativo?

Não há restrição para reeleição aos cargos eletivos do Poder Legislativo, e sim para os cargos eletivos do Poder Executivo (Presidente da República, Governador e Prefeito) (art. 14, § 5°, da CF/88).

12. Cláudia, esposa de Eduardo, deputado federal, deseja se candidatar ao cargo de vereadora de município integrante do território de jurisdição do cargo do marido. Nesse caso, o casal avaliou que, para ser possível a candidatura de Cláudia, basta que Eduardo se desincompatibilize, nos termos previstos constitucionalmente. A avaliação está correta?

Não, Cláudia poderia se candidatar sem qualquer impedimento ou necessidade de desincompatibilização, uma vez que a inelegibilidade reflexa só atinge cargos de Chefe do Poder Executivo, conforme § 7° do art. 14 da CF:

> *Art. 14, § 7° São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

13. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de elegibilidade do militar trazidas pelo art. 13, § 8° da Constituição Federal:

13.1. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

13.1.1. se contar menos de ____(a)____ anos de serviço, deverá ____(b)____ da atividade;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13.1.2. se contar mais de ____(c)____ anos de serviço, será ____(d)____ pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da ____(e)____, para a inatividade.

(a) dez	(b) afastado	(c) dez	(d) agregado	(e) diplomação

14. Quais instrumentos normativos podem estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade relativa?

Lei complementar nacional (art. 14, § 9°. da CF/88) e emenda constitucional.

15. Complete as lacunas a seguir, a respeito das condições de impugnação do mandato trazidas pelo art. 14, § 10 da Constituição Federal:

15.1. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça ____(a)____ no prazo de ____(b)____ dias contados da ____(c)____, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou ____(d)____.

(a) eleitoral	(b) quinze	(c) diplomação	(d) fraude

16. Maria, buscando informações a respeito do atual candidato à reeleição para Governador em seu estado, solicitou ao Tribunal de Justiça local cópia de ação de impugnação de mandato que corre em desfavor do mandatário. Maria terá êxito em sua solicitação?

Não, pois a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça (art. 14, § 11, da CF/88).

17. João, cidadão do Município X, encaminhou à Câmara Municipal consulta popular sobre questão local. A Câmara aprovou a consulta realizada por João e a encaminhou para a Justiça Eleitoral 65 dias antes das eleições municipais vindouras. Tal consulta popular poderá ser realizada concomitantemente às eleições municipais?

Não, pois tais consultas devem ser aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições para serem realizadas concomitantemente às eleições municipais (art. 14, § 12, da CF/88).

18. Quando serão realizadas as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral no prazo previsto constitucionalmente previsto?

Durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão (art. 14, § 13, da CF/88).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. De acordo com a doutrina, quais casos previstos no art. 15 da CF importam a perda dos direitos políticos? E a suspensão?

Primeiramente, vejamos todos os casos previstos no art. 15:

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*
>
> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*
>
> *V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º*

A doutrina entende que os casos dos incisos I e IV importam a perda dos direitos políticos, sendo, os demais, casos que resultam na suspensão dos direitos políticos.

20. Segundo o entendimento do STF, em que casos de condenação criminal transitada em julgado se aplica a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da CF/88?

Tanto nos casos de condenação criminal com pena privativa de liberdade como no caso de condenação criminal com pena restritiva de direitos, conforme tese fixada pelo Tema 370 do STF ("A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos").

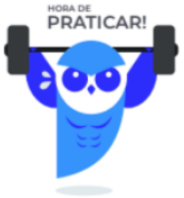
21. Uma lei que altere o processo eleitoral das eleições presidenciais e seja publicada em 5 de dezembro de 2020 produzirá efeitos nas eleições de 2022?

Sim, já que, nos termos do art. 16 da CF, tal lei é aplicável às eleições que ocorram após um ano de sua vigência:

> *Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Instrumentos de soberania popular (art. 14, caput e I a III da CF/88)

1. (CEBRASPE/2023/PM-PA/Aluno Oficial) A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta, com base na Constituição Federal de 1988 (CF).

a) Além do voto direto e secreto, a soberania poderá ser exercida por meio de consulta pública.

b) As ações de impugnação de mandato eletivo são públicas, sendo o sigilo excepcional.

c) O militar alistável com menos de dez anos de serviço é elegível, desde que se afaste da atividade.

d) A condenação criminal transitada em julgado é razão suficiente para a cassação de direitos políticos.

e) A lei que altera o processo eleitoral somente entra em vigor após um ano da data de sua publicação.

2. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

Para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governador de estado, governador do Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

3. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal - Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de trinta e cinco anos para governador de estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1° a 9° da CF/88)

4. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

São inelegíveis os inalistáveis.

5. (CEBRASPE/2023/Sefin de Fortaleza/Analista Fazendário Municipal-Direito) Acerca das disposições constitucionais sobre direitos políticos, julgue o item a seguir.

O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de sessenta anos de idade.

6. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

Suponha que José, casado com Míriam e prefeito de um município brasileiro, venha a falecer dois anos após ter sido eleito. Nessa situação, Míriam pode se candidatar e se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento.

7. (CEBRASPE/2015/FUB/Contador) Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros e garantem a participação na vida política e a influência nas decisões públicas.

8. (CEBRASPE/2014/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os indivíduos na faixa etária dos dezoito aos sessenta anos e facultativos para os indivíduos analfabetos, os que tenham mais de sessenta anos de idade e os que tenham entre dezesseis e dezoito anos de idade.

9. (CEBRASPE/2009/PC-RN/Agente de Polícia) Antônia é prefeita, Mauro é deputado federal e Lúcio é governador de estado. Todos estão no primeiro mandato, sem nunca ter ocupado qualquer cargo eletivo anteriormente.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da CF.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) Mauro poderá se reeleger para apenas um único período subsequente.

b) Mesmo enquanto Antônia estiver ocupando o cargo atual, seu genro é considerado elegível.

c) Enquanto Lúcio estiver ocupando o cargo atual, o sobrinho de sua esposa é considerado inelegível.

d) Nas eleições subsequentes, Mauro poderá candidatar-se ao cargo de governador de seu estado, sem a necessidade de renunciar ao cargo que ocupa.

e) Para que Antônia candidate-se ao cargo de governadora de seu estado, ela deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes da data prevista para a posse no novo cargo.

10. (CEBRASPE/2012/TC-DF/Auditor de Controle Externo) Com base nos direitos e garantias fundamentais expressos na CF, julgue o item seguinte.

As inelegibilidades, como impedimentos ao exercício do direito de ser votado, constituem exceções e, portanto, se circunscrevem às taxativamente previstas no texto constitucional.

11. (CEBRASPE/2009/TRE GO/AJAJ) Luis vinha disputando as prévias do seu partido para se lançar candidato a senador da República. Contudo, uma semana antes de o partido escolher seu candidato ao cargo, Luis foi condenado à pena privativa de liberdade por crime de lesão corporal culposa. Seus advogados interpuseram o recurso cabível, do qual se aguarda julgamento.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

a) A condenação imposta a Luis não terá reflexos na sua pretensão política, visto que a sentença foi omissa quanto a perda dos direitos políticos.

b) A condenação imposta a Luis somente terá efeitos após o trânsito em julgado.

c) A condenação imposta a Luis não terá reflexos na sua pretensão política, já que a condenação por crime culposo não acarreta a perda dos direitos políticos.

d) A condenação imposta a Luis somente terá efeitos se ele for condenado a cumprir a pena em regime fechado, pois, se obtiver qualquer benefício processual que lhe possibilite cumprir a pena em liberdade seus direitos políticos permanecerão intactos.

12. (CEBRASPE/2010/TRT 21/AJAJ) O voto, que deve ser exercido de forma direta, apresenta os caracteres constitucionais de personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, igualdade e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

periodicidade. A igualdade revela-se no fato de que todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral.

13. (CEBRASPE/2016/TCE-PA/Auditor) No que diz respeito à disciplina constitucional relativa aos direitos políticos, julgue o item seguinte.

A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.

14. (CEBRASPE/2017/TCE-PE/Analista) Considerando o que dispõe a CF acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, bem como dos partidos políticos, julgue o item subsequente.

Se, no ano de 2018, o presidente da assembleia legislativa de um estado, em seu primeiro mandato, substituir o governador nos seis meses anteriores ao pleito eleitoral, ele poderá concorrer ao cargo de governador, no mesmo estado, nas eleições estaduais daquele ano, mas não poderá concorrer à reeleição no pleito posterior.

15. (CEBRASPE/2013/TRE MT/AJAA) No que se refere aos direitos políticos, assinale a opção correta.

a) A ação de impugnação de mandato eletivo deverá ser proposta na justiça eleitoral no prazo de quinze dias da diplomação, independentemente de provas iniciais de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude cometida.

b) A atual CF permite candidaturas avulsas para a presidência da República, facultando aos candidatos dirigirem-se diretamente aos eleitores sem a necessidade de filiação partidária.

c) Uma das condições para concorrer em pleitos eleitorais é o prévio alistamento eleitoral.

d) O plebiscito e o referendo são formas de exercício indireto da soberania popular. A participação popular, em ambos os casos, faz-se posteriormente à promulgação da lei.

e) É condição de elegibilidade a idade mínima de trinta e cinco anos para o cargo de governador de estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. (CEBRASPE/2022/MPE-SE) De acordo com a Constituição Federal, as pessoas analfabetas têm direito

a) ao alistamento eleitoral, ao voto e à elegibilidade a cargo político-eletivo.

b) apenas ao alistamento eleitoral e ao voto.

c) apenas ao alistamento eleitoral.

d) apenas à elegibilidade a cargo político-eletivo.

e) apenas ao voto.

17. (CEBRASPE/2022/PC-RO/Escrivão de Polícia) A pessoa condenada pela prática de ato de improbidade administrativa poderá ter seus direitos políticos

a) cassados, perdidos ou suspensos.

b) cassados ou suspensos, apenas.

c) cassados ou perdidos, apenas.

d) suspensos, apenas.

e) cassados, apenas.

18. (CEBRASPE/2022/DPE-PI) Uma Governadora está no fim do seu segundo mandato consecutivo no cargo. Considerando-se a posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal e as normas constitucionais sobre direitos políticos, é correto afirmar que o cônjuge de governadora que esteja no fim de seu segundo mandato consecutivo será inelegível

a) em todo o território do respectivo estado, salvo se dissolvido o vínculo conjugal antes do término do mandato, o que afastará a inelegibilidade.

b) apenas para o cargo de governador, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

c) em todo o território do respectivo estado, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

d) para qualquer cargo eletivo nos dois pleitos seguintes, ainda que o vínculo conjugal se dissolva no curso do mandato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) apenas para os cargos de governador e prefeito, nos dois pleitos seguintes, salvo se dissolvido o vínculo conjugal antes do término do mandato, o que afastará a inelegibilidade.

19. (CEBRASPE/2022/DPE-PA) De acordo com a CF, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual, entre outras,

a) a filiação partidária, a idade mínima de vinte e um anos e o domicílio eleitoral na circunscrição, não sendo obrigatório o alistamento eleitoral.

b) a nacionalidade brasileira, a filiação partidária e a idade mínima de vinte e um anos, não havendo previsão de idade máxima.

c) a nacionalidade brasileira, a idade mínima de vinte e um anos e o alistamento eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária.

d) o nascimento no Brasil, o alistamento eleitoral e a filiação partidária, não havendo previsão de idade máxima.

e) o nascimento no Brasil, a idade mínima de vinte e um anos e o domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária.

Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)

20. (CEBRASPE/2023/PM-SC/Oficial Policial Militar) A respeito dos direitos políticos, assinale a opção correta.

a) O voto é facultativo para os maiores de 65 anos de idade.

b) A incapacidade civil absoluta é causa de suspensão dos direitos políticos.

c) O domicílio eleitoral na circunscrição em que o eleitor se candidata é uma condição facultativa de elegibilidade.

d) Os estrangeiros, no Brasil, têm capacidade eleitoral ativa.

e) A condenação criminal à pena de multa é causa de perda dos direitos políticos.

21. (CEBRASPE/2022/SEFAZ-SE/Auditor Técnico de Tributos) Conforme o texto constitucional, as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos incluem

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) a recusa de cumprimento de obrigação constitucional a todos imposta, realizada ou não prestação alternativa.

b) a condenação criminal transitada em julgado apenas quando tenha sido aplicada pena privativa de liberdade.

c) a prática de ato de improbidade administrativa.

d) o cancelamento da nacionalidade brasileira por ato do secretário nacional de Justiça.

e) a ausência de renúncia ao mandato, pelo presidente da República, até seis meses antes do pleito de outro cargo a que e ele pretenda concorrer.

22. (CEBRASPE/2023/TC DF/Analista Administrativo de Controle Externo) No que concerne aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item que se segue, à luz da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o trânsito em julgado de uma condenação criminal, haverá a suspensão dos direitos políticos da pessoa condenada, independentemente de substituição da pena de prisão por pena restritiva de direitos.

23. (CEBRASPE/2017/TRE PE/AJAA) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), a perda ou a suspensão dos direitos políticos se dará em caso de

a) condenação criminal por decisão de tribunal contra a qual caiba recurso.

b) incapacidade civil relativa.

c) condenação em ação de improbidade administrativa, nos termos da lei.

d) cancelamento da naturalização por decisão judicial de primeira instância.

e) condenação criminal por decisão judicial de primeira instância.

24. (CEBRASPE/2016/TRE PI/AJAA - Adaptada) No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue a assertiva a seguir.

As hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão previstas na CF em rol exemplificativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25. (CEBRASPE/2023/CNMP/Analista do CNMP - Comunicação Social) À luz da vigente Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir, a respeito dos direitos políticos, dos partidos políticos e do Poder Judiciário.

A cassação dos direitos políticos é expressamente vedada pela CF e as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto constitucional, não sendo possível que legislação infraconstitucional amplie esse rol dentro do texto constitucional.

26. (CEBRASPE/2023/TJ-ES/Analista Judiciário - Direito) No que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais, observadas a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir.

A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até quinze dias contados da diplomação, devendo tramitar sob segredo de justiça.

Vigência da lei que altera o processo eleitoral - princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88)

27. (CEBRASPE/2015/TRE GO/AJAA) Julgue o item que se segue, no que concerne aos direitos e garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas constitucionais.

A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamental do cidadão-eleitor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1. C
2. Certo
3. Errado
4. Certo
5. Errado
6. Certo
7. Errado
8. Errado
9. D
10. Errado
11. B
12. Certo
13. Certo
14. Certo
15. C
16. B
17. D
18. C
19. B
20. B
21. C
22. Certo
23. C
24. Errado
25. Certo
26. Certo
27. Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CADERNO DE JURISPRUDÊNCIA COMPLEMENTAR

Os principais entendimentos jurisprudenciais que julgamos relevantes sobre o nosso assunto, além dos já eventualmente expostos no roteiro de revisão, são apresentados a seguir[1].

Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1º a 9º da CF/88)

Torna-se inelegível para um terceiro mandato, ainda que seja em município diferente, aquele já exerceu dois mandatos consecutivos de prefeito – proibição ao chamado "prefeito itinerante" ou "prefeito profissional"[2].

É lícita a candidatura de ex-prefeito de "município mãe" que, renunciando seis meses antes da eleição, candidata-se a prefeito do "município-filho", desmembrado do município-mãe[3].

A inelegibilidade prevista na CF, art. 14, § 7º não é aplicável à viúva do Chefe do Poder Executivo, que não mais poderá ser considerada "cônjuge", em virtude da dissolução da sociedade conjugal com a morte do marido[4].

A inelegibilidade prevista na CF, art. 14, § 7º alcança as uniões estáveis homoafetivas[5].

A inelegibilidade prevista na CF, art. 14, § 7º alcança o casamento religioso[6].

São elegíveis a qualquer cargo eletivo da circunscrição o cônjuge, parentes e afins até o segundo grau do Chefe do Executivo, caso este renuncie até seis meses antes da

---

[1] Recomendamos que o estudo da jurisprudência ocorra em uma fase mais avançada, quando o aluno já efetuou algumas revisões da matéria. Inclusive, um bom conhecimento das normas e da doutrina será necessário para que o estudo da jurisprudência seja eficiente. Bom, no estudo da jurisprudência, é essencial conferir priorização maior ao estudo das súmulas vinculantes (as súmulas vinculantes e súmulas que eventualmente estejam relacionadas ao tema deste relatório estão expostas no roteiro de revisão). Em segundo lugar na priorização, as súmulas e teses de repercussão geral. Em último lugar, os demais precedentes. Na maior parte das vezes, a quantidade de entendimentos jurisprudenciais que trazemos para um dado assunto é pequena, porém, há casos em que ela pode ser bastante elevada. Em qualquer dos casos, o aluno não deve tentar decorar tudo de uma só vez: a memorização dos principais pontos virá com as diversas revisões. Por fim, vale destacar que o estudo da jurisprudência ajuda na compreensão e fixação dos próprios dispositivos normativos e conceitos doutrinários, funcionando como uma ótima revisão complementar de conteúdo para alunos mais avançados.

[2] STF – RE 637.485/RJ.

[3] STF – RTJ 112/791.

[4] TSE – Rec 10.245.

[5] STF – AC 2891 MC.

[6] STF – RE 106.043/BA.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

eleição. Tais pessoas podem, inclusive, candidatar-se ao cargo do titular, se este tiver direito à reeleição e efetuar a aludida renúncia[7].

A ausência de prévia filiação partidária (uma das condições de elegibilidade) será suprida pelo registro da candidatura apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato, caso este seja militar[8].

Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)

"A suspensão de direitos políticos prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos[9]".

[7] STF – RE 344.882/BA.
[8] Res. - TSE 20.993/2002.
[9] STF – RE 601182

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.